

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2138/2537	นางเอียด หลวงกาวิหรือเพ็งนิ่ม	โจทก์
	นางมะลิวัลย์ ดวงสุวรรณ	จำเลย
	นางมะลิวัลย์ ดวงสุวรรณ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 รับฟังข้อเท็จจริงตรงกันว่า จำเลยเข้าปลูก ยางพาราในที่ดินพิพาทเมื่อเดือนตุลาคม 2533 จำเลยฎีกาโต้แย้ง ว่าจำเลยเข้าครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่กลางปี 2533ซึ่งเป็นเวลาก่อนเดือนตุลาคม 2533 หลายเดือน จึงเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงมิใช่ปัญหาข้อกฎหมายตามที่จำเลยกล่าวอ้างคดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันเพียง 100,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกาของจำเลย คืบค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่า โจทก์ได้ฟ้องเอาคืน ซึ่งการครอบครองที่ดินพิพาทเกินกำหนดเวลา 1 ปี ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 แล้วหรือไม่เป็นฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมายและเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย จากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารรื้อถอนต้นยางพารา และขนนำออกไปจากที่ดินพิพาทหนังสือรับรอง การทำประโยชน์เลขที่ 689 และ 735/689 ตำบลควนขนุนอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และทำที่ดินพิพาทให้เป็นไปตาม

สภาพเดิมให้จำเลยชำระเงินเดือนละ 500 บาท นับแต่เดือนตุลาคม 2533 จนกว่า
จำเลยและบริวารจะรื้อถอนต้นยางพารา ออกไปจาก ที่ดินพิพาทแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 80)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังข้อเท็จจริงว่าจำเลยเข้าปลูกยางพาราใน
ที่ดินพิพาทเมื่อเดือนตุลาคม 2533จำเลยฎีกาโต้เถียงจะให้ศาลฎีกาฟังว่า จำเลยเข้า
ครอบครอง ที่ดินพิพาทตั้งแต่กลางปี 2533 เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่
ข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยว่า โจทก์มีอำนาจ ฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบ
ครองหรือไม่ จึงเป็นปัญหา ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้น ชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังข้อเท็จจริงว่าจำเลยเข้าปลูกยางพาราใน
ที่ดินพิพาทเมื่อเดือนตุลาคม 2533จำเลยฎีกาโต้เถียงจะให้ศาลฎีกาฟังว่า จำเลยเข้า
ครอบครอง ที่ดินพิพาทตั้งแต่กลางปี 2533 เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่
ข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยว่า โจทก์มีอำนาจ ฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบ
ครองหรือไม่ จึงเป็นปัญหา ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้น ชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

(สมพงษ์ สอนิเณร-สมศักดิ์ วิรุทธิ-ไพโรจน์ คำอ่อน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>